

【제 목】 : 시간외 근무 실시 부적정(권고, 시정)

【내 용】

- 인재경영실은 「인사규정», 「인사규정시행세칙」 및 「임직원 복무운영 가이드」등을 통해 임직원의 초과근무 기준 등을 수립하고, 시간외 근무 실시에 대한 지도·점검 업무를 담당하고 있다.
- 우리 원 「인사규정」 제47조 및 「임직원 복무운영 가이드」에 따르면, 직원은 업무상 필요한 경우 사전 명령을 받아 근무시간 이외의 초과근무를 할 수 있고, 「인사규정」 제42조제6항에 따라 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.

☞ 참고자료: 【인사규정】

제42조(직원의 의무)

① ~ ⑤ 생략

⑥ 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.

⑦ ~ ⑧ 생략

제47조 (초과근무)

① 원장은 업무상 필요하다고 인정할 경우에는 시간외근무, 야간근무 또는 휴일근무 등 제45조에 따른 근무시간 이외의 초과근무를 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 초과근무를 한 자에 대하여는 「보수규정」이 정하는 바에 따라 근무수당을 지급한다.

☞ 참고자료: 【임직원 복무운영 가이드(2019. 4)】

II. 복무제도(초과근무)

1. 일반사항

나. 초과근무

1) 업무상 필요한 경우, 근무시간 이외의 초과근무를 할 수 있으며, 「보수규정」이 정하는 바에 따라 근무수당을 지급

가) 당일 근무시간 종료 전까지 사전명령

나) 조기출근 근무의 경우, 전일 근무시간 종료전까지 사전 명령

- 따라서, 인재경영실 및 각 부서장은 시간외 근무 실시 여부에 대해 복무관리를 철저히 하여 부정한 방법으로 시간외 근무를 실시한 경우, 해당금액을 환수하는 등 시간외 근무 관리 및 시간외 근무 수당의 적절한 지급을 도모하여야 하며,
- 시간외 근무를 신청한 직원은 시간외 근무를 실시할 경우에 한해 본인 PC의 '기관운영시스템'에서 시간외 근무를 실시하도록 하여야 한다.
- 그런데, 감사대상기간 동안 시간외 근무 복무내역을 점검한 결과, 동일한 날 1대의 PC에서 서로 다른 직원 2명 이상의 시간외 근무가 실시된 내역이 1,937건 발견되었다. 이에 대해 해당 직원들에게 소명을 받은 결과, **【표 7】 '시간외 근무 대리 확인 내역'**과 같이 1,221건은 본인의 PC가 아닌 다른 직원의 PC에서 본인의 공인인증서를 공유하거나 보안토큰을 사용하는 방식으로 시간외 근무 시간을 대리로 실시한 것으로 확인되는 등, 실제로는 시간외 근무를 하지 않은 것으로 확인되었다.

【표 7】 시간외 근무 대리 확인 내역

연번	직번	환수대상자	건수	환수금액(원)	시간외근무 대리확인자
	계		1,221	35,139,410	
1	*****	A	1	125,440	BM
2	*****	B	1	77,490	BN
3	*****	C	1	26,410	BO
4	*****	D	2	86,910	BP
5	*****	E	10	450,550	BQ
6	*****	F	1	82,000	BR
7	*****	G	12	561,590	BS,BT,BU,BV
8	*****	H	1	69,030	BW
9	*****	I	1	29,430	BX
10	*****	J	79	2,671,050	BY,BZ
11	*****	K	1	46,980	CA
12	*****	L	4	159,430	CB
13	*****	M	7	323,280	CC,CD,CE
14	*****	N	20	874,520	CF,CG
15	*****	O	22	391,520	CH
16	*****	P	1	27,470	CI

연 번	직 번	환수대상자	건수	환수금액(원)	시간외근무 대리확인자
17	*****	Q	1	55,870	CJ
18	*****	R	16	799,210	CK
19	*****	S	2	69,870	CL
20	*****	T	33	601,380	CM
21	*****	U	28	592,070	CN
22	*****	V	24	980,680	CO, CP
23	*****	W	2	60,580	CQ
24	*****	X	1	30,780	CR
25	*****	Y	4	126,390	CS
26	*****	Z	5	185,230	CT, CU
27	*****	AA	59	3,797,300	CV, CW, CX
28	*****	AB	3	192,410	CY
29	*****	AC	16	699,920	CZ
30	*****	AD	2	100,340	DA
31	*****	AE	24	449,250	DB, DC
32	*****	AF	8	134,440	DD, DE
33	*****	AG	28	841,940	DF, DG, DH, DI
34	*****	AH	13	372,140	DJ, DK
35	*****	AI	4	137,540	DL, DM
36	*****	AJ	9	112,630	DN
37	*****	AK	2	50,130	DO
38	*****	AL	65	1,716,250	DP, DQ, DR, DS, DT, DU
39	*****	AM	6	80,150	DV
40	*****	AN	7	320,590	DW
41	*****	AO	1	49,830	DX
42	*****	AP	2	28,840	DY
43	*****	AQ	96	2,401,290	DZ, EA, EB, EC
44	*****	AR	79	2,109,730	ED, EE, EF, EG
45	*****	AS	53	949,980	EH, EI, EJ, EK, EL
46	*****	AT	21	707,270	EM, EN
47	*****	AU	62	1,535,070	EO, EP, EQ, ER
48	*****	AV	22	824,500	ES, ET
49	*****	AW	19	799,860	EU, EV
50	*****	AX	64	1,342,730	EW, EX, EY, EZ
51	*****	AY	56	1,039,650	FA, FB, FC, FD
52	*****	AZ	71	1,278,770	FE, FF, FG, FH
53	*****	BA	1	60,420	FI
54	*****	BB	1	67,710	FJ
55	*****	BC	1	64,610	FK
56	*****	BD	5	241,230	FL, FM
57	*****	BE	15	601,140	FN, FO
58	*****	BF	27	397,680	FP, FQ
59	*****	BG	5	162,560	FR
60	*****	BH	1	6,690	FS
61	*****	BI	1	9,630	FT
62	*****	BJ	8	254,760	FU, FV
63	*****	BK	42	955,090	FW, FX, FY
64	*****	BL	42	740,180	FZ, GA,, GB

- 또한, 타인과 공인인증서나 보안토큰의 비밀번호를 공유하는 것은 「개인정보보호법」 제29조 및 「개인정보보호법 시행령」 제30조에 따라 개인정보를 유출한 것으로 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치 사항을 위반한 것이다.

☞ **참고자료: 【개인정보보호법】**

제29조 (안전조치의무)

개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

☞ **참고자료: 【개인정보보호법 시행령】**

제30조 (개인정보의 안전성 확보 조치)

- ① 개인정보처리자는 법 29조에 따라 다음 각 호의 안전성 확보 조치를 하여야 한다.
 1. 생략
 2. 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
 3. ~ 5. 생략
 6. 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치
- ② ~ ③ 생략

- 인재경영실은 「위임전결세칙」 제4조 [별표] “위임전결기준 4. 인재경영실 13. 복무규율” 등에 따라 직원의 복무관리에 관한 사항에 대해 총괄책임이 있고, 시간외 근무를 부정하게 실시한 사실이 지속적으로 발생하고 있으므로 직원의 시간외 복무에 대한 모니터링이 필요하다고 판단된다.
- 따라서, 인재경영실은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 “출장 등으로 근무지역을 벗어나 불가피하게 다른 PC를 사용할 수밖에 없는 것이 문서로 입증되는 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 본인의 PC가 아닌 PC에서 시간외 근무를 실시한 것에 대하여는 이를 정상적인 시간외 근무로 인정하지 아니하고, 시간외를 대리인정한 것으로 간주하여 환수 및 징계 조치를 할 수 있습니다.” 등의 내용을 포함하여 기관운영시스템 등을 통해 공지를 하는 등

부정한 방법으로 시간외 근무를 실시하지 않도록 직원들의 시간외 근무 기강을 강화하기 위한 방안 마련이 필요하다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 부정한 방법으로 시간외 근무를 실시한 64명의 해당 시간외 근무 내역 삭제 및 기 지급한 수당 35,139,410원을 환수조치 하시고, 시간외 근무 대리확인자 등 관련자 70명(퇴직자 9명 제외)에게는 엄중경고 조치하시기 바랍니다.(시정)
- ② 또한, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 해당 내용을 공지 하는 등 시간외 근무 기강을 강화하기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)